

경 고 사 항

1. 제 목 : 간호사 교대근무 운영 부적정

2. 관계기관 : 부산보훈병원

3. 내 용 : 우리 공단 소속 보훈병원에서는 통상근무시간 외에 야간, 휴일 및 휴무일 동안 입원환자의 24시간 원활한 진료를 위하여 병동 간호사들에 대해 3교대 근무를 실시하고 있습니다.

우리 공단 「2016년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제62조에 따르면 공단은 1일 8시간, 주 40시간을 기준 근로시간으로 하고, 근로시간에 실제근무시간 외에 조회, 교육, 인수인계에 소요되는 시간도 포함하도록 되어 있으며, 간호사 3부 교대 근로자의 근로시간은 Day(이하 “D”라 한다)근무는 07:00~15:00, Evening(이하 “E”라 한다)근무는 14:40~22:30, Night(이하 “N”이라 한다)근무는 22:00~익일 07:30으로 하며, N근무자에게는 1일 1시간 30분에 해당하는 연장근로수당을 지급하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 협약서 제67조 제1항에는 3부 교대 근무자는 근무 종료 후 충분한 휴식 보장을 위하여 E/D, N/E, N/Off/D 근무를 줄 수 없도록 하며, 연속근무는 5일 이하로 하고, 3교대 근무자의 근무사이 최소 16시간을 보장하며 연속밤 근무 후 최소 24시간 이상 휴식을 보장하도록 명시하고 있습니다.

그리고 제67조 제3항에 따라 근무표를 작성할 때에는 최소 10일 전에 근무자들에게 근무편성내역을 통보하고, 근무표 변경 시에는 최소한 5일 이전에 알려주어야 하며 이때에는 본인의 동의를 얻어야 합니다.

따라서, 3부 교대 부서의 근무편성 및 운영 시에는 교대근무자에게 충분한 휴식을 제공하여 보호함은 물론 공단의 일 또는 주 단위 기준 근로시간을 준수하도록 하여야 할 것이며, 근무표 편성결과를 근무자들이 사전에 숙지하고 개인 일정을 조정할 수 있도록 10일 전에 통보하여야 할 것입니다.

그런데 부산보훈병원 FF실 3부 교대근무현황 확인 결과, [표]와 같이 ① E 근무 인수인계 시간 미준수, ② N-Off-D(또는 83)근무 편성, ③ 6일 이상 연속근무 편성, ④ 근무표 10일 전 통보 미준수 등의 임단협 미준수 사례가 발생되어 근무표 작성 및 운영에 대한 전반적인 관리가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 근무표 편성 시 임단협 미준수 사항

연번	미준수 사항	내용
1	E 근무시간 미준수	E 근무시간은 14:30~22:30 임에도 병동에서 임의로 14:00부터 인수인계를 개시하여 14:00 이전에 간호사들이 출근하는 형태로 운영 ※ 이와 관련 민원 발생으로 자체 시정조치가 있었음에도 14:00 인수인계를 고수하거나 14:15 시작으로 조정하는 등 임의적인 운영(인수인계 시간도 업무시간에 포함되므로 1일 8시간 기준 근로시간이 준수되지 않음)
2	N-Off-D 근무 편성 (또는 N-Off-83*)	N-Off-D 근무 또는 N-Off-83 근무 편성할 경우 N근무자가 07:30 퇴근 후 다음날 아침 07:00 출근을 위한 수면 패턴 관리가 어려워 피로가 누적되므로 D 대신 E 등을 편성하여야 함.
3	6일 이상 연속근무	직무의 성질상 3교대 근무자의 휴일(임단협 제70조 제2항)은 따로 지정하여 부여할 수 있으나 5일을 초과하는 연속근무를 제한하여 3교대 근무자를 보호하여야 함. ※ 전월 말과 당월 초를 이어서 근무편성하여 특정월 근무표 내에서 확인이 곤란한 경우도 있음
4	근무표 사전 통보 기한 미준수	10일 전 근무표 통보가 준수되지 않고 2~3일 전 또는 하루 전에 통보되는 경우가 빈번

* N근무(22:00 출근, 07:30 퇴근) 후 최소 24시간 이상 휴식보장 요건을 충족하기 위하여 D근무(07:00 출근)를 83근무(08:00 출근, 15:00 퇴근)로 변형하여 운영(N-Off-D 23시간 30분 휴식, N-Off-83 24시간 30분 휴식)

4. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- 근무편성 시 교대근무 시간과 교대근무자 보호 조항을 준수하도록 조치하고, 병원 인사 및 복무관리 담당부서에서는 근무표 확인 등을 통하여 임단협 등의 준수 여부를 지속적으로 점검하시기 바라며,**(통보)**
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 및 「경고」 조치하시기 바랍니다.**(경고)**